

GUÍA DE BOLSILLO PARA EL POLICÍA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO

PRIMER RESPONDIENTE

Primer Respondiente es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención y actuará bajo los 3 siguientes supuestos:

I. Denuncia



I DENUNCIA

II. Localización, descubrimiento o aportación de indicios y/o MP



III: Flagrancia



2

Se deberá de informar por cualquier medio y como sea posible al Ministerio Público.



1.- ARRIBO AL LUGAR

Corroborar los hechos y la denuncia puede ser:

a. No es positiva



b. Es positiva



3

- a. No es positiva se concluye el procedimiento y se llena el Informe Policial Homologado.



- b. Es positiva se recaban los datos necesarios.



2.-ACTIVIDADES EN EL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN

2 situaciones:

a. Si es en presencia de la comisión de un hecho delictivo, deberá realizar la detención.



b. Si es un hecho que esté consumado entonces deberá:

1. Valorar el lugar de la intervención



2. Atender a víctimas y/o lesionados



3. Preservar el lugar de la intervención a través de:

⇒Evaluación inicial

*Documentación del lugar



6

*Identificar riesgos



*Requerir apoyo



*Recorrer perimetralmente el lugar de la intervención



7

⇒ Priorización (procesar indicios)

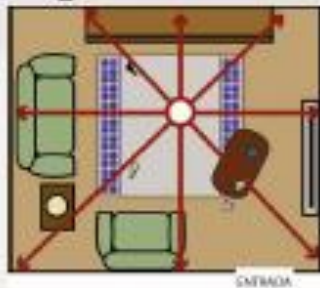


⇒ Proteger el lugar de la intervención

*lugar abierto



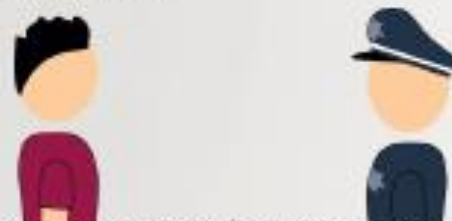
*lugar cerrado



1. Inspecciones



2. Entrevistas



3. Documentación o registro



4. Entrega-recepción del lugar de la intervención, lo que incluye:

⇒ Formalizar la entrega con el IPH



⇒ Informar a quien recibe el lugar, sobre datos y pormenores realizados



10

⇒ Apoyo en la preservación



11

II LOCALIZACIÓN, DESCUBRIMIENTO O APORTACIÓN DE INDICIOS Y/O EMP

El Primer Respondiente que localice, descubra o le sean aportados indicios, actuará en hechos delictivos consumados.



12

III FLAGRANCIA

En este caso de flagrancia deberá:

1.-EVALUAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS QUE SE ESTÁN COMETIENDO MEDIANTE:

- a) Viabilidad de la detención
- b) Protección a las víctimas
- c) No materialización de la detención



13

2.-DETENER A LA PERSONA QUE HAYA COMETIDO EL DELITO EN FLAGRANCIA CONFORME A:

a) Uso de la fuerza

b) Detención

1. Inspección de la persona.
2. Motivo de la detención.
3. Lectura de derechos.
4. Aseguramiento.
5. Aviso al Ministerio Público.



3.-ACCIONES PREVIAS A LA PUESTA A DISPOSICIÓN:

a) Certificado médico.



b) Traslado.



c) Acceso a las sedes ministeriales.



d) Llenado del IPH y acta de lectura de derechos.



4.-PUESTA A DISPOSICIÓN:

1.-Materialización de la puesta a disposición.

Se materializa cuando el Primer Respondiente entrega al Ministerio Público:

-físicamente a la persona detenida,



-el Informe Policial Homologado,

-el Acta de lectura de derechos, y/o

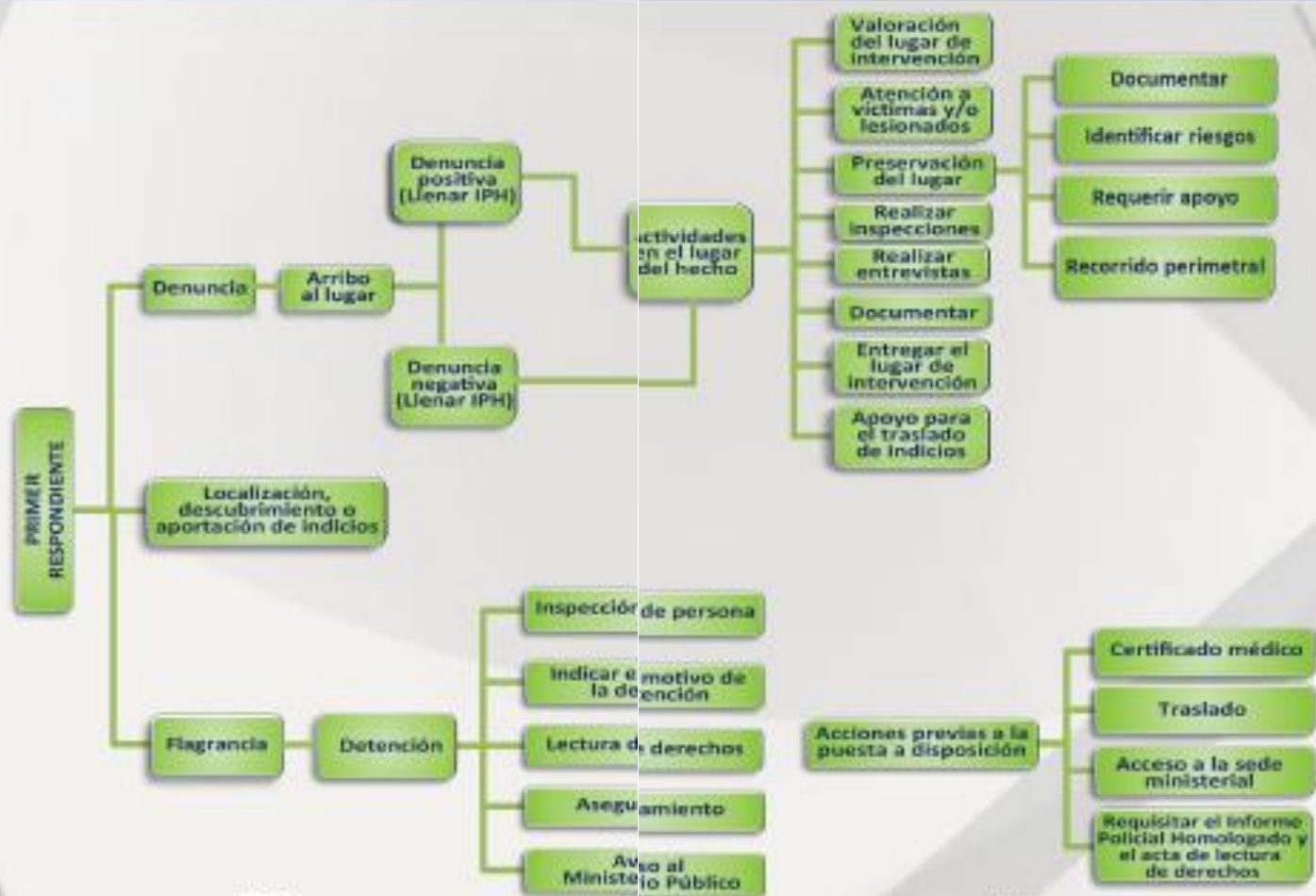
-los objetos y registro de cadena de custodia.



2.-Registros y documentos

Los registros y documentos del procesamiento del lugar de la intervención deberán ser entregados por los responsables a la brevedad.





POLICÍA PROCESAL

TRASLADO

Las acciones que corresponden al Policía Federal respecto a Traslados, son las siguientes:

- 1.- El Policía Responsable del Traslado (PRT) recibe la orden de servicio.
- 2.- El PRT establece las rutas, asigna personal, se coordina con autoridades,

clasifica el nivel de peligrosidad, verifica vehículos y armamento.



- 3.- El Personal Encargado del Traslado (PET) arriba al CEFERESO, siendo el PRT quien informa al mando.

4.- El PRT establece coordinación con el jefe del CEFERESO.

5.- Los custodios del CEFERESO realizan la entrega del interno al Responsable de la Custodia del Imputado (RCI).

6.- El RCI realiza la inspección al imputado (a).

7.- El RCI realiza el cotejo de datos del imputado (certificado médico, oficio de traslado y ficha signalética).

8.- El RCI coloca los candados de mano y/o pies.

9.- El RCI informa al imputado el lugar a donde será trasladado.

10.- El PRT ubica al imputado en el

vehículo designado para proceder al Traslado.

11.- Arribo al Centro de Justicia.

12.- El PRT se coordina con el Encargado de la Policía Procesal en la Sala de audiencia.

13.- El RCI realiza el ingreso del imputado a la zona de exclusas y/o sala de audiencia, dependiendo de la anticipación con la que arriben al Centro de Justicia.

14.- Antes de ingresar al imputado a la Sala de Audiencia se deberá leer la siguiente letanía:

"Soy el oficial responsable de su custodia.

Lo voy a conducir a la sala de audiencia en la cual permanecerá hasta que lo indique el Juez.

Debe guardar respeto a todas las partes de la audiencia.

No debe voltear la vista al público.

Se le aplicarán candados al momento de ser trasladado a la sala de audiencia por su propia seguridad y la de terceros.

Cuando se le indique algo en la audiencia y tenga que contestar, deberá de hacerlo fuerte y claro hacia el micrófono que se le asigne.

Dentro de la sala de audiencia permanecerá sin los candados guardando absoluta disciplina.

¿Ha comprendido todo lo anterior? "

15.- Retirar los candados de mano e ingresar al imputado a la Sala de Audiencia.

16.- Se lleva a cabo la audiencia.



17.- En caso de ordenarse la medida cautelar de Prisión Preventiva, se realizará el traslado a donde indique el Juez, apegándose a lo establecido en los puntos del 1 al 10 del presente apartado.



SEGURIDAD EN SALAS

Dependiendo del tipo de audiencia

derivan dos formas de dar inicio a las actividades de Seguridad en Salas:

Audiencia Inicial

- 1.- El RCI recibe al imputado del Policía en el Centro de Justicia.
- 2.- El RCI realiza la inspección al imputado (a) y coloca los candados de mano.



3.- El RCI realiza el cotejo de datos del imputado (certificado médico, oficio de traslado y hoja de datos).

4.- El RCI realiza el ingreso del imputado a la zona de exclusas y/o sala de audiencia, dependiendo de la anticipación con la que arriben al Centro de Justicia.

5.- Antes de ingresar al imputado a la Sala de Audiencia leer la siguiente letanía:

"Soy el oficial responsable de su custodia.

Lo voy a conducir a la sala de audiencia en la cual permanecerá hasta que lo indique el Juez.

Debe guardar respeto a todas las partes de la audiencia.

No debe voltear la vista al público.

Se le aplicarán candados al momento de ser trasladado a la sala de audiencia por su propia seguridad y la de terceros.

Cuando se le indique algo en la audiencia y tenga que contestar, deberá de hacerlo fuerte y claro hacia el micrófono que se le asigne.

Dentro de la sala de audiencia permanecerá sin los candados guardando absoluta disciplina.

¿Ha comprendido todo lo anterior?"

6.- Retirar los candados de mano e ingresar al imputado a la Sala de Audiencia.

7.- Se lleva a cabo la audiencia.



8.- En caso de ordenarse la medida cautelar de Prisión Preventiva se realizará el traslado a donde indique el Juez, apegándose a lo establecido en las

acciones de Traslado.

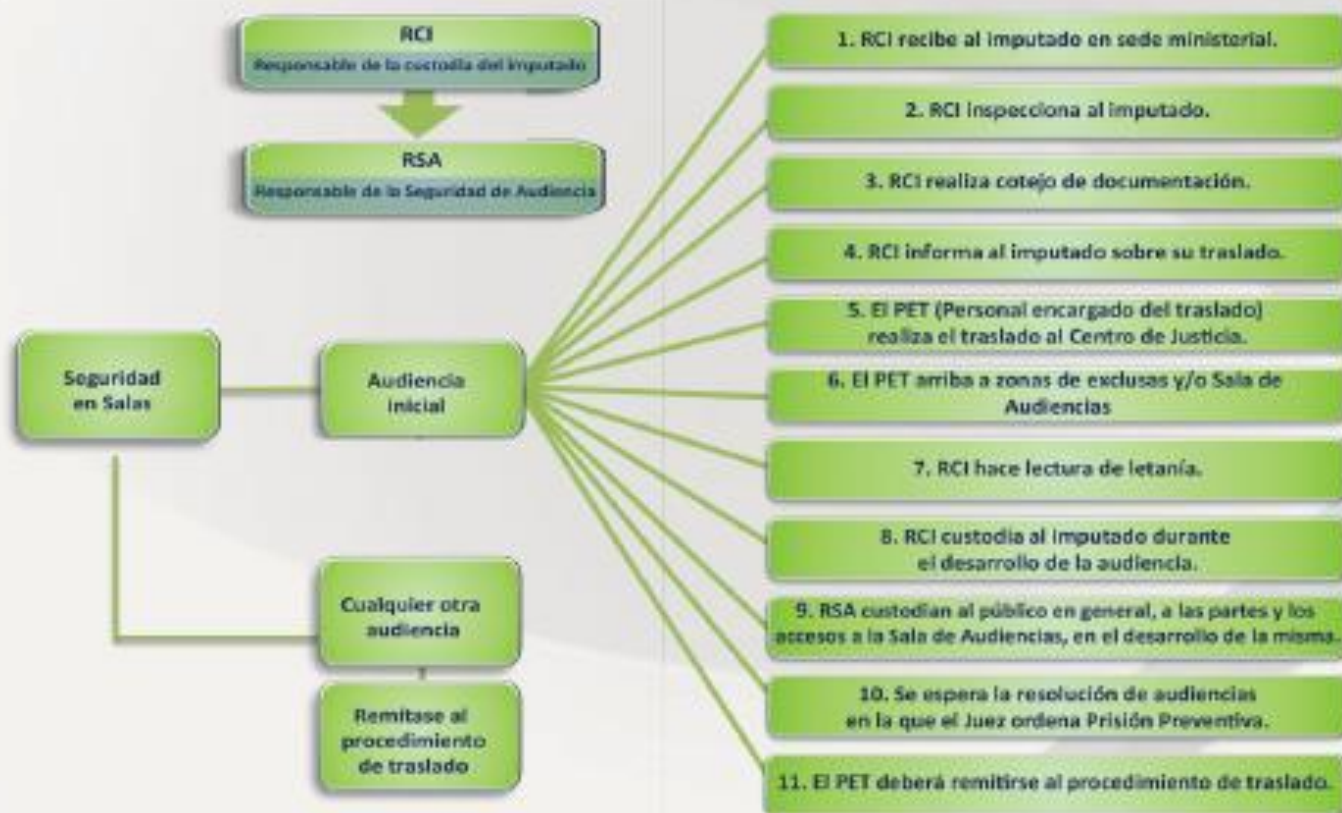
A. Cualquier otra audiencia

Remitirse a todas las acciones descritas en el procedimiento de Traslado.

Policía Procesal

Traslados

1. Recepción de la orden de servicio.
2. Asignación de recursos, rutas y logística.
3. Arribo al Centro Penitenciario.
4. Coordinación con el Jefe de Custodios.
5. Recepción del imputado (a)
6. Inspección del imputado (a)
7. Cotejo de documentación
8. Informar al imputado (a) sobre su Traslado.
9. Egreso del Centro Penitenciario
10. Arribo al Centro de Justicia.
11. Ingreso a zona de exclusas y/o Sala de Audiencia.
12. Lectura de la letania.
13. Desarrollo de la audiencia
14. Resolución del Juez en la que ordene el reingreso al Centro Penitenciario



PROTOCOLO NACIONAL POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR

ROLES A DESARROLLAR

MINISTERIO PÚBLICO (MP)

Le compete la conducción y mando en la investigación de los delitos. Coordina a los policías y peritos.

PRIMER RESPONDIENTE (PR)

Le compete informar y entregar el lugar de la intervención al policía con

capacidades para procesar o al policía de investigación, según corresponda, además de brindar el apoyo que estos requieran.

COORDINADOR DE LA POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR (CPCP)

Le compete la planeación, coordinación y formación de equipos de trabajo con su personal, asignando actividades específicas, se entrevista con primer respondiente y/o policía de investigación, evalúa el lugar de intervención, establece puesto de mando en coordinación con las

instituciones intervinientes, recaba actas e indicios procesados para su entrega.

POLICÍA CON CAPACIDADES PARA PROCESAR (PCP)

Le corresponde el procesamiento de los indicios o elementos materiales probatorios, que incluye las etapas de identificación, documentación, recolección, embalaje de los mismos y en su caso, realizar la entrega de los indicios a la policía de investigación.

POLICÍA DE INVESTIGACIÓN (PI)

Coordina y verifica las actividades con las diferentes instituciones en el lugar de intervención, bajo el mando del

Ministerio Público, en su caso, entrega el lugar de intervención a la Policía con Capacidades para Procesar, recibir los indicios o elementos materiales probatorios con su registro de cadena de custodia, resguardar los objetos, instrumentos o productos del delito, recibir y trasladar los indicios.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES PREVIAS

OPERADORES

Primer respondiente
Ministerio Público
Policía investigador



Coordinador de policía con capacidades.
Personal especializado.

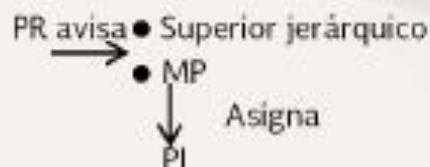
ACTIVIDADES CLAVE

- Planeación
- Evaluación
- Uso de recursos



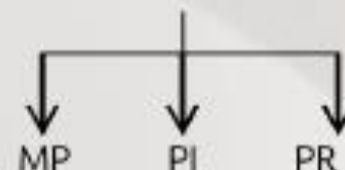
ACTUAR

1) Conocimiento del hecho.



2) Aviso a la policía con capacidades para procesar.

Aviso de intervención



*Designación del CPCP por su superior jerárquico.

3) Coordinación para el procesamiento del lugar de intervención.

CPCP se comunica PR

```
graph LR; CPCP[CPCP] -- "se comunica" --> PR[PR];
```

4) Planeación del procesamiento del lugar de intervención.

CPCP determina → Número de personal



→ Instrumentos

→ Equipo de protección personal

5) Traslado al lugar de la intervención.

Comunica su arribo al MP



CPCP → PI

Coordina

Procesamiento

→ PR

Entrevista

6) Entrega – recepción del lugar de intervención.

PR → CPCP



7) Evaluación inicial.

CPCP → Detectar riesgo



8) Intervención de personal especializado.

CPCP → Personal especializado

Solicita

→ PI

Comunica

*CPCP. Registra actividades y comunica resultados al MP y PI

9) Evaluación de las actividades realizadas por primer respondiente.

CPCP → Acordonamiento • Tipo de hecho

Evalúa

- Geografía, clima y topografía
- Barrera física

10) Identificación de la zona crítica.

CPCP → • Preservación de indicios

Considera • Razón y experiencia

11) Puesto de mando.

CPCP → Puesto de mando — Reúne personal

Establece

- Coloca material
- Resguarda indicios

12) Planeación y asignación de roles.

CPCP →



Observación, identificación,
documentación, recolección,
embalaje, sellado y etiquetado

13) Equipo de protección personal.

PROCESAMIENTO

OPERADORES.

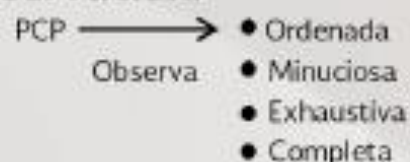
- Coordinador de policía con capacidades.
- Policía con capacidades.

INICIO. Técnicas de búsqueda de los indicios o elementos materiales probatorios.

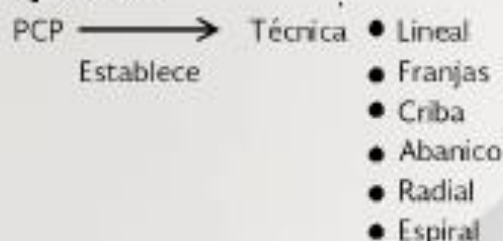
FIN. Entrega de indicios a la autoridad responsable del traslado.

ACTUAR

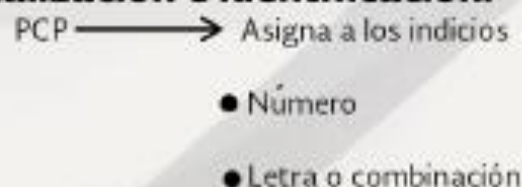
1) Observación.



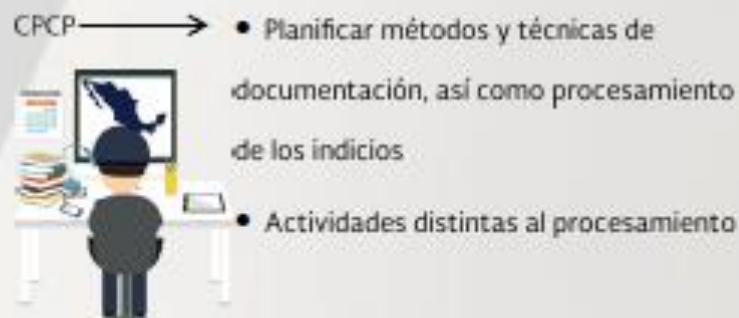
2) Búsqueda.



3) Localización e identificación.



4) Evaluación intermedia.



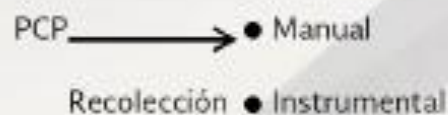
5) Registro de cadena de custodia.



6) Documentación.



7) Recolección de indicios o elementos materiales probatorios.



8) Embalaje de los indicios o elementos materiales probatorios.



9) Evaluación final.

- CPCP →
- Supervisa se hayan procesado los indicios
 - Recuperar insumos, residuos remanentes
 - Detectar indicios no percibidos en inspecciones anteriores.

* En caso de encontrar indicios, se procede a su identificación, documentación, recolección, embalaje, etiquetado y registro de cadena de custodia.

ACTIVIDADES POSTERIORES AL PROCESAMIENTO

OPERADORES.

- Coordinador de policía con capacidades para procesar.
- Policía investigador.
- Ministerio Público.

INICIO. Entrega – recepción de indicios o elementos materiales probatorios.

FIN. Traslado a la bodega de indicios o servicios periciales.

ACTUAR

1) Verificación de actividades del procesamiento.

→ CPCP → Verifica y valora actuaciones del personal que participo en el procesamiento.

2) Informe de actividades.

CPCP →

- Resultados
- Documentación realizada
- Embalajes
- Etc.



3) Integración de la documentación generada.

CPCP →

- Agrupa registros e informes
- Verifica información
- Anexa indicios



4) Entrega – recepción del lugar de intervención.

CPCP → PI o quien ordene el MP

5) Providencias para el aseguramiento de objetos.

6) Liberación del sitio.

$$PI \triangleleft CPCP \longrightarrow MP$$

Coordinación

- Libera → Documenta
- Resguarda → Solicita apoyo a PR o Instituciones
De seguridad pública

7) Traslado.

PI $\longrightarrow$ Personal facultado $\longrightarrow$ ● Bodega de indicios

Para el traslado

- Servicios periciales
- Otros

GUÍA NACIONAL DE CADENA DE CUSTODIA

La cadena de custodia es:

El proceso transversal en la investigación de los hechos delictivos y/o proceso penal.

Es responsabilidad de quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de la ley, tengan contacto con los indicios o elementos materiales.



INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS

Inicio

Localización



En virtud del procesamiento del lugar de intervención.

⇒ Ubicación



Descubrimiento

Producto de una inspección de:

-Personas -Inmuebles -Vehículos - Otros

⇒ Encuentro

Aportación

- Por particular a cualquier servidor público
- Revisión corporal

⇒ Entrega

Fin: Hasta que la autoridad competente ordene su conclusión:

- Devolución - Destrucción - Decomiso (subasta) - Otro

DIFERENCIA/FORMATOS

PROTOCOLOS Y GUÍA

a) Indicios o elementos materiales probatorios



- Registro de cadena de custodia
- Acta de inventario de indicios o elementos materiales probatorios
- Entrega – recepción de indicios o elementos materiales probatorios

b) Instrumentos , objetos o productos del delito (objetos asegurados)

- Acta de inventario de aseguramiento
- Registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados

c) Pertenencias (del detenido o víctima: reloj, anillos, cartera, etc.)

- Inventario de pertenencias

Etapas

I. PROCESAMIENTO



Actuar

a) Observación, identificación y documentación

b) Recolección, embalaje, sellado y etiquetado

Técnicas de búsqueda

- Líneas o franjas
- Criba
- Espiral
- Aluminio o radial



Consideración

Mismas actividades deberán aplicarse también a los bienes, objetos o productos del delito. (objetos asegurados)



- ✓ Manejo
- ✓ Destino
- ✓ Condiciones ambientales
- ✓ Tipo de transporte

Personal facultado para el traslado

II. TRASLADO

- Responsables
 1. Policía con capacidades para procesar la escena del hecho.
 2. Peritos.
 3. Personal facultado para el traslado.

- Inicio

Recepción en el lugar de intervención.

- Fin

Entrega a:

- a) Servicios periciales.
- b) Bodega de indicios.
- c) Instituciones con áreas forenses.
- d) Otro con condiciones de preservación o conservación.

- Almacenes temporales

- ⇒ Causas de fuerza mayor que imposibiliten el traslado.
- ⇒ Posterior al cese de las causas que impidieron el traslado, continuará según corresponda.

III. ANÁLISIS

* Responsables: Perito o especialista

1.- Inicio.

Recepción y registro de los indicios o elementos materiales probatorios.



2.- Fin.

Entrega de los indicios o elementos materiales probatorios junto con el dictamen, informe o requerimiento, emitido para su traslado a bodega de indicios o a cualquier otro lugar con condiciones de conservación o preservación.



A. Análisis y/o estudio.

- Consideraciones

-De conformidad con la solicitud efectuada por el ministerio público, de acuerdo a sus atribuciones y facultades.

-Peritaje irreproducible.

⇒ Remanente o consumo.



Se deberá realizar la anotación correspondiente en el rubro de observaciones de continuidad y trazabilidad del registro de cadena de custodia.

B. Elaboración del informe, requerimiento o dictamen.



IV. ALMACENAMIENTO EN LA BODEGA DE INDICIOS

- ⇒ Responsables.
- Responsable de la bodega de indicios.
 - Depositario.

⇒ Inicio.

Depósito de indicios o elementos materiales probatorios, lugares que garanticen su conservación.



⇒ Fin.

Hasta que la autoridad determine su destino.

⇒ Actuar.

a) Recepción en la bodega:

I. Registro de indicios.

II. Almacenamiento.

b) Salida Temporal



Consideración

- Solicitada por autoridad competente.
- Motivo de la salida.

c) Salida definitiva



Consideración

- Solicitada por autoridad competente.

⇒ Destino final.

V. Presentación a juicio

- ⇒ Responsables
- Perito
 - Policía con capacidades para procesar la escena del hecho
 - Personal responsable del traslado



- ⇒ Inicio
Salida de los indicios o elementos materiales probatorios de la bodega de indicios o lugar de resguardo.
- ⇒ Fin

Posterior a su incorporación a juicio, el indicio o elemento material probatorio reingresa a la bodega y finalmente se determina la disposición final del mismo.

Acciones para la verificación y control

Las siguientes actividades se desarrollan en cada una de las etapas por los operadores:

- a) Verificar que los embalajes se encuentren correctamente sellados, etiquetados y firmados.
- b) Cotejar la información de la etiqueta con la del registro de cadena de custodia.

- 
- c) Requisitar las actividades relacionadas con la continuidad y trazabilidad en el registro de cadena de custodia.
 - d) Únicamente en relación con los peritos o especialistas, al aperturar el embalaje, cerciorarse de que el contenido se encuentre íntegro y que se hayan observado las consideraciones de preservación y conservación.
 - e) Si el indicio o elemento material probatorio se pierde, altera, destruye o contamina, lo anotará como observación en el registro de cadena de custodia.



